广州市番禺区沙头街伊顿公馆“10·3”高处坠落事故调查报告

2021年10月3日9时20分左右，在广州市番禺区敏捷伊顿公馆3栋119号公寓（下称“119号公寓”）内，一名装修工人王东元在高处作业时不慎坠落受伤，后送医院救治。由于病情突然恶化，于10月7日救治无效死亡，直接经济损失117.4万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府授权，区应急管理局牵头成立了由区公安分局、区住建局、区总工会、钟村街道办事处、沙头街道办事处、沙头街派出所的有关人员组成的“10·3”高处坠落事故调查处理组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家技术分析，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，提出了防范和改进工作的措施建议。

一、基本情况

（一）建筑物概况

敏捷伊顿公馆3栋119号公寓位于广州市番禺区市广路947号。该栋公寓为一幢9层高公寓大楼，钢筋混凝土结构，建筑

物已完成整体施工及对外销售，公寓外墙及公用的室内水电安装也已完成，各销售单元均为毛坯房，其中119号公寓的底层面积为75平方米，层高为5米。

（二）相关单位和个人基本情况

1.119号公寓业主：张树仁，于2021年6月2日购买该公寓。

2.装修施工项目承揽单位：经纬装饰设计工程（广州）有限公司（以下简称“经纬公司”），于2020年11月13日取得由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440101MA9W09LJ6D，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：陈江涛，注册资本：壹佰零壹万元（人民币），成立日期：2020年11月13日，营业期限：2020年11月13日至长期，住所：广州市番禺区钟村街钟韵路26号之三第四层自编号为401-6，经营范围：建筑装饰和其他建筑业。

3.物业管理单位：广州敏捷新生活物业管理有限公司[①]（以下简称“新生活物业公司”），于2021年10月11日取得由广州市番禺区市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91440113747556509 9，类型：有限责任公司（法人独资），法定代表人：王振邦，注册资本：伍佰万元（人民币），成立日期：2003年3月4日，营业期限：2003年3月4日至长期，住所：广州市番禺区钟村街市广路钟三路段9号A-01，经营范围：房地产业。

（证据材料：相关单位营业执照、广州市商品房买卖合同

①广州敏捷新生活物业管理有限公司前身为广东宏德科技物业管理有限公司钟村分公司。

等复印件）

（三）相关单位合同和协议签订情况

1.2021年7月8日，张树仁（甲方）和经纬公司（乙方）签订了《装修合同》（合同号：JW2021070801），由经纬公司负责广州市番禺区市广路敏捷伊顿公馆3栋119号张总办公室装饰工程，总造价为12.8万元，工作内容包括制作施工图、搭建钢结构楼梯、楼板、砌墙、水电施工、铺砖、安装楼梯大理石等。7月12日，经纬公司制作并出具了《广州市番禺区市广路敏捷伊顿公馆3栋119号张总办公室装修工程施工图》。

2.2021年7月12日，广东宏德科技物业管理有限公司钟村分公司（甲方）与张树仁（乙方）、施工单位（丙方）签订了《装修管理服务协议》，约定装修单元为119号公寓，装修期限为2021年7月16日至2021年10月28日。7月22日，甲方发出119号公寓的房屋装修许可证，允许本次装修项目开始施工作业。

（证据材料：相关单位签订的合同、协议复印件）

（四）装修施工作业进展情况

取得房屋装修许可证后，经纬公司相关人员进场施工装修，项目负责人是徐先辉。至9月30日，119号公寓已完成水电、搭建楼板、木工、泥工等，剩余扇灰和后期安装。装修前及加装阁楼的平面图见下图1和图2。

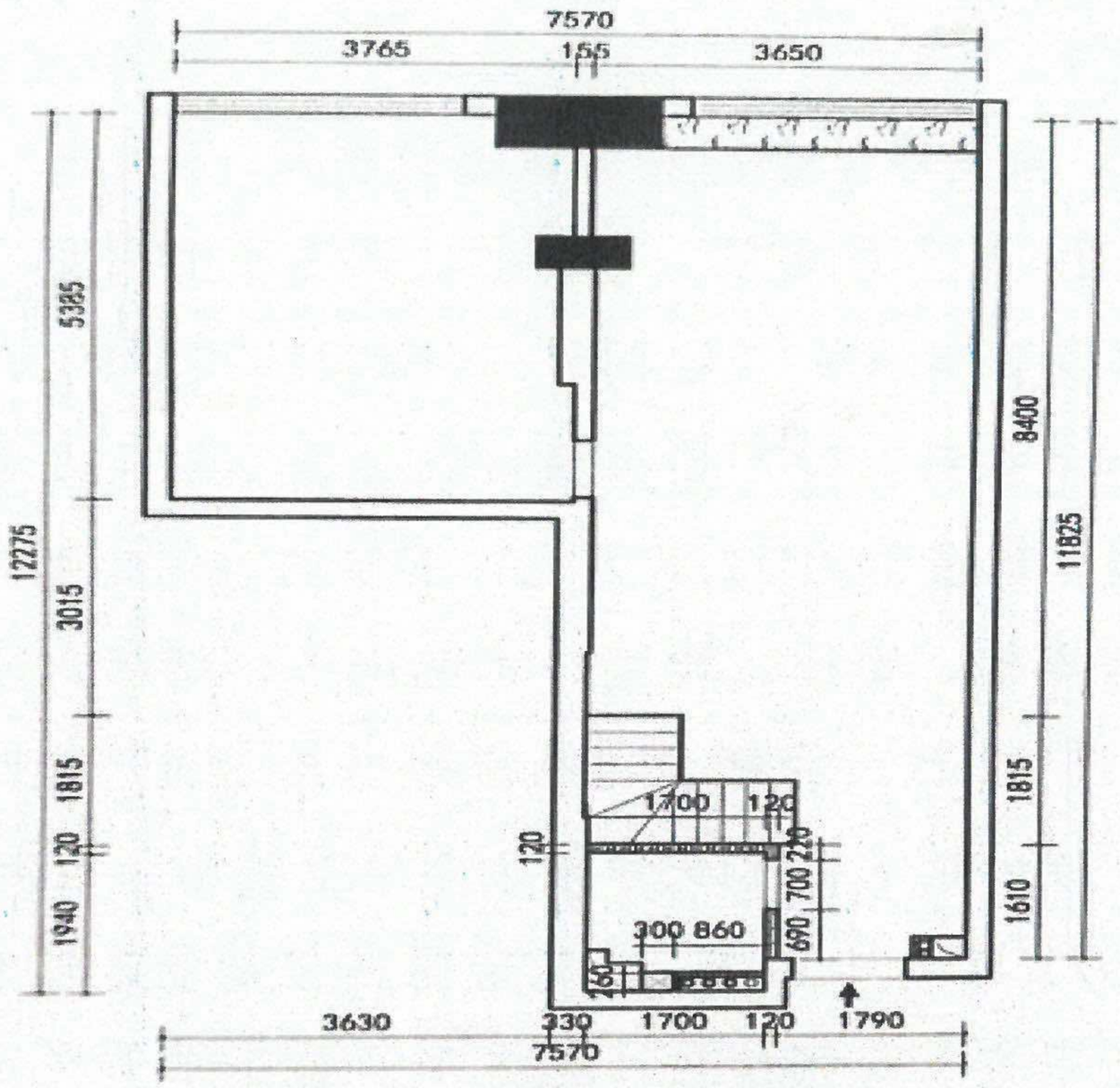


图 1　未装修前公寓平面图

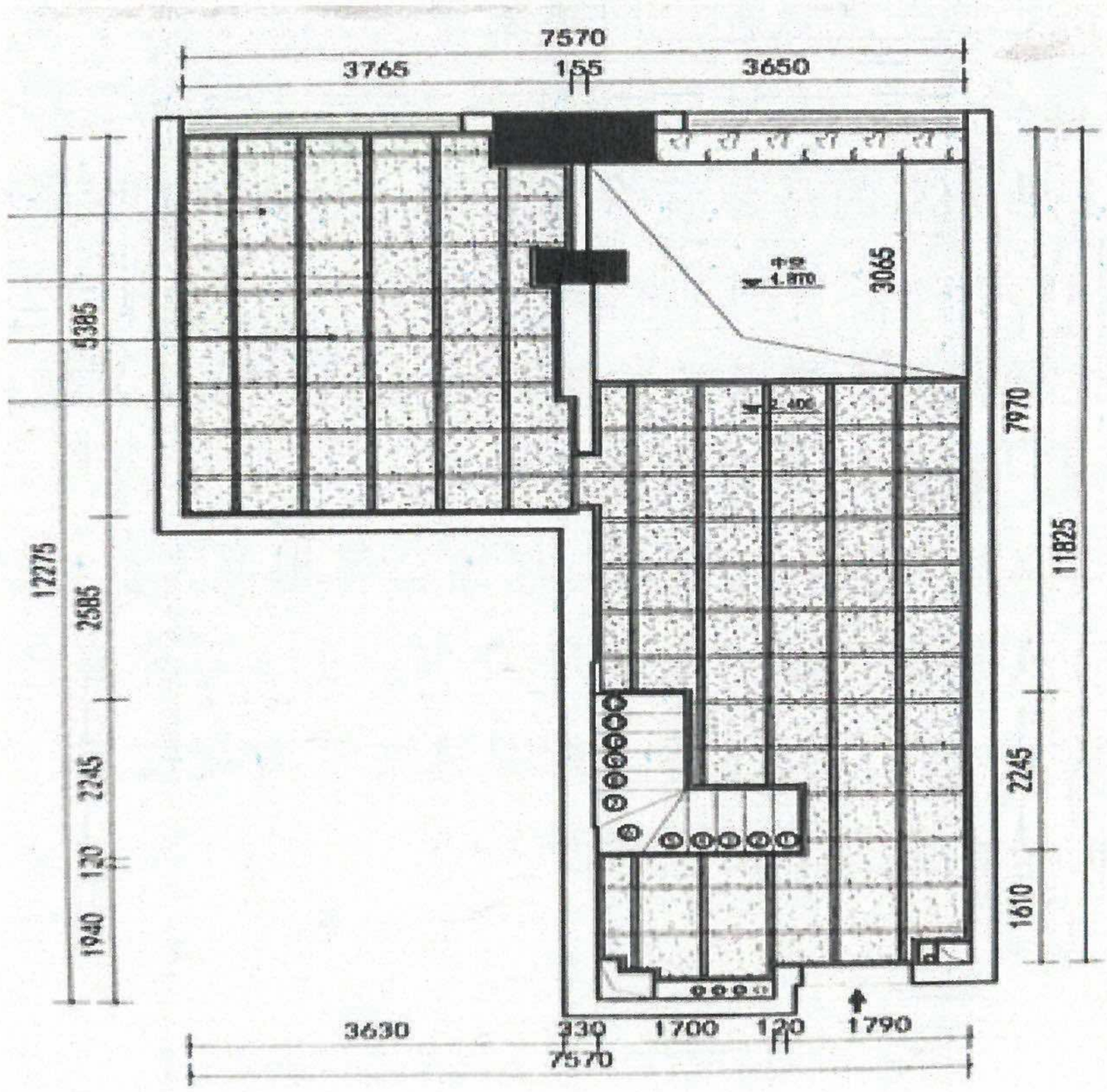


图 2　设计及装修的阁楼层平面图

（证据材料：询问笔录）

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2021年9月30日，新生活物业公司发出《关于国庆节停止施工的通知》（伊顿公馆〔2021〕017号），要求所有装修施工单位在10月1日至7日期间停止所有装修活动。

为了在10月6日使用该公寓，10月2日上午，张树仁与徐先辉沟通，双方约定安排人员进入119号公寓进行室内装修作业。张树仁驾驶私家车到长隆地铁站A出口接上徐先辉安排的两名装修工人刘东元和王东元。当天上午9时39分在伊顿公馆3栋园区车库入口处张树仁带领刘东元和王东元下车进入119号公寓，当日并没有装修作业，2人在119号公寓内留宿。

10月3日上午，刘东元和王东元在119号公寓内进行室内装修。刘东元在上下阁楼的楼梯处扇灰，王东元在阁楼上用滚筒刷给墙面和顶板涂刷乳胶漆。9点20分左右，正在楼梯处的刘东元突然听到响声，发现王东元从约2.3米高的阁楼临边坠落到地面受伤，便电话通知徐先辉和张树仁，并打120急救电话。约20分钟后，120救护车到场并将伤者送往何贤纪念医院进行救治。10月7日，王东元因伤势过重最终经救治无效死亡。

（证据材料：询问笔录）

（二）事故应急救援情况

1.单位救援、报告及响应情况

事故发生后，经纬公司作业人员刘东元立刻拨打120急救电话，通知单位负责人和业主，等待医护人员到场救治。

2.相关部门接报及响应情况

接报后，120救护车到场将王东元迅速转移到何贤纪念医院救治，区公安分局、区应急管理局、沙头街道办事处等单位立即到现场跟进处理，并迅速开展以下工作：一是督促相关单位保障医疗救治费用，全力实施救治；二是做好现场控制，防止次生事故发生；三是成立事故调查组，查明事故原因。至10月7日，伤者因伤势过重救治无效死亡。有关部门组织相关单位做好安抚死者家属、协商赔偿、维稳等善后工作。

3.政府应急处置评估情况

事故发生后，区政府领导高度重视，相关职能部门根据自身职责，到现场开展救援，组织开展应急处置工作，科学安全施救，未再发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

（三）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

王东元，男，56岁，湖南省衡阳人，事发当日送何贤纪念医院进行救治，10月7日，王东元因伤势过重最终经救治无效死亡。

（证据材料：广东省广州市番禺区公安司法鉴定中心鉴定书（穗番公（司）鉴（法病）字[2021]00035号））

2.直接经济损失

根据《工伤保险条例》（国务院令第375号）、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2020〕17号）等有关规定统计，事故直接经济损失117.4万元。

（四）善后处理情况

2021年10月7日至10月12日，沙头街道办事处组织经纬公司相关负责人与死者家属进行多次协商未果，死者家属决定将启动相关法律程序解决后续赔偿事宜。10月27日，死者尸体完成了火化。

（证据材料：《尸体火化通知书》复制件）

三、事故现场勘查情况

（一）119号公寓层高约5米，搭建阁楼地板面与底层地面高度为2.56米，阁楼层高约2.25米，具体数值见图3：



图3　阁楼层层高实测数据

（二）阁楼临边未设置临边防护栏杆，见图 4：

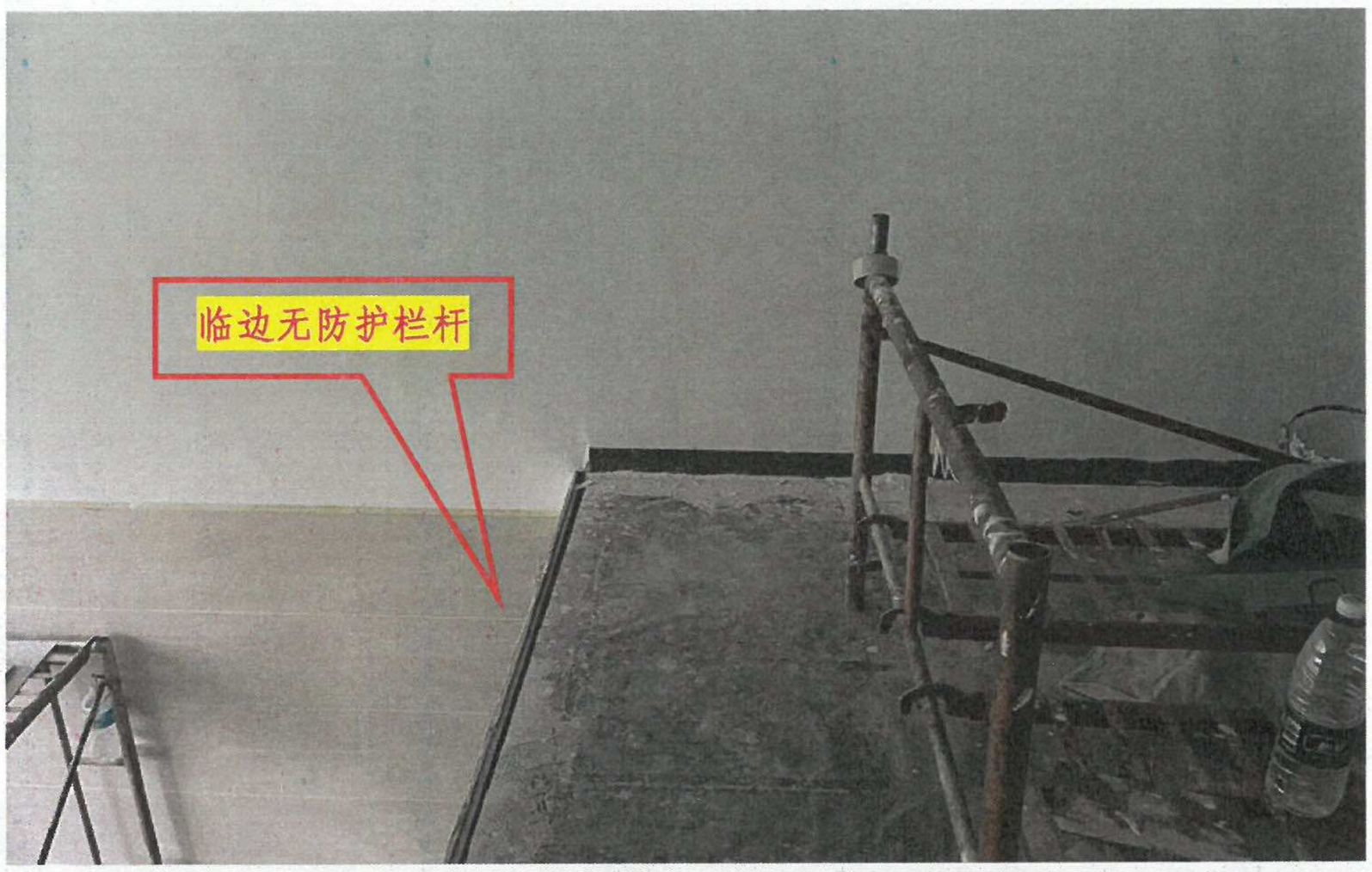


图 4　阁楼临边未设防护栏杆情况

（三）作业人员使用的涂漆材料（乳胶漆）和工具（掉落在底层），见图 5、图 6：

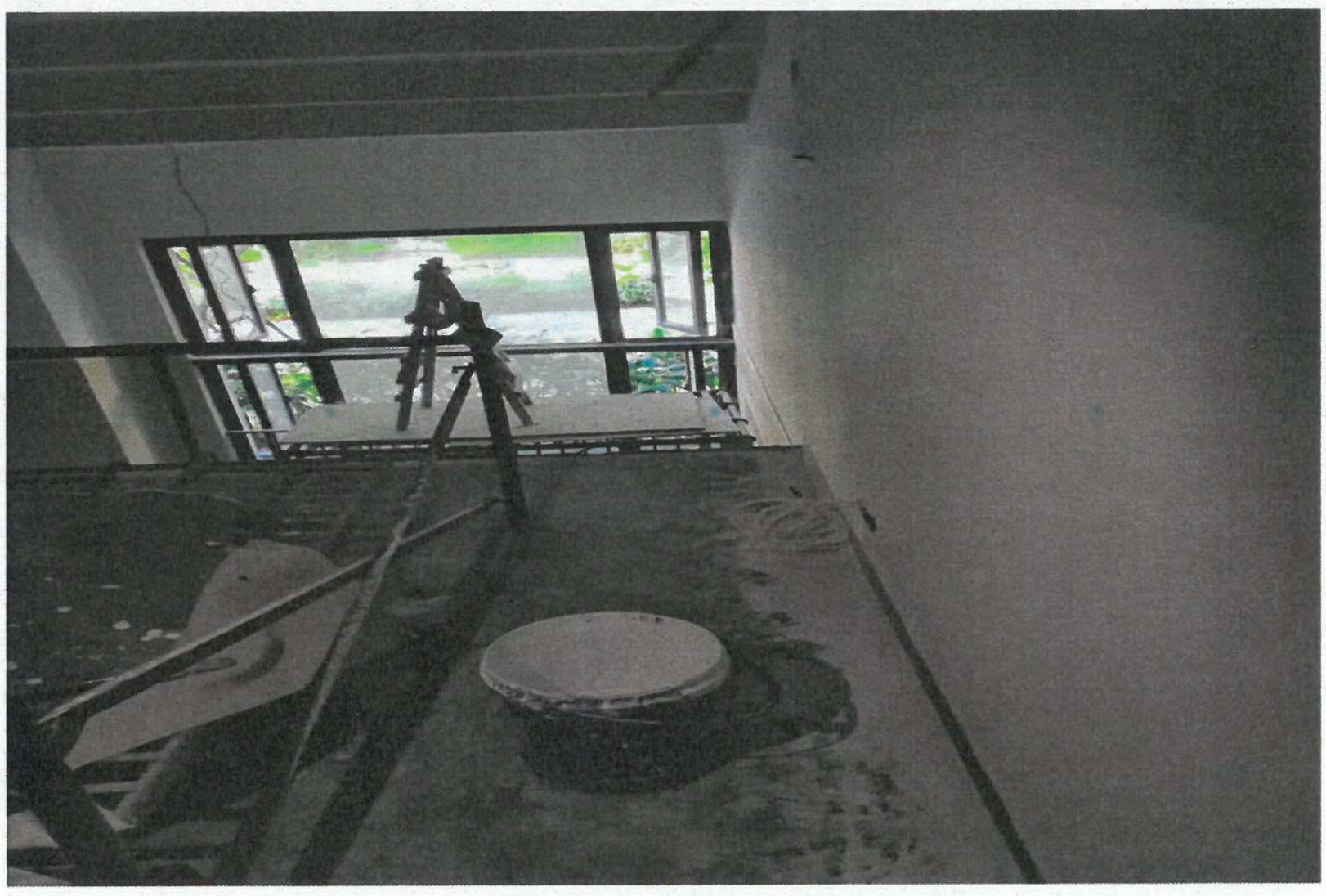


图 5　王东元刷漆使用的乳胶漆

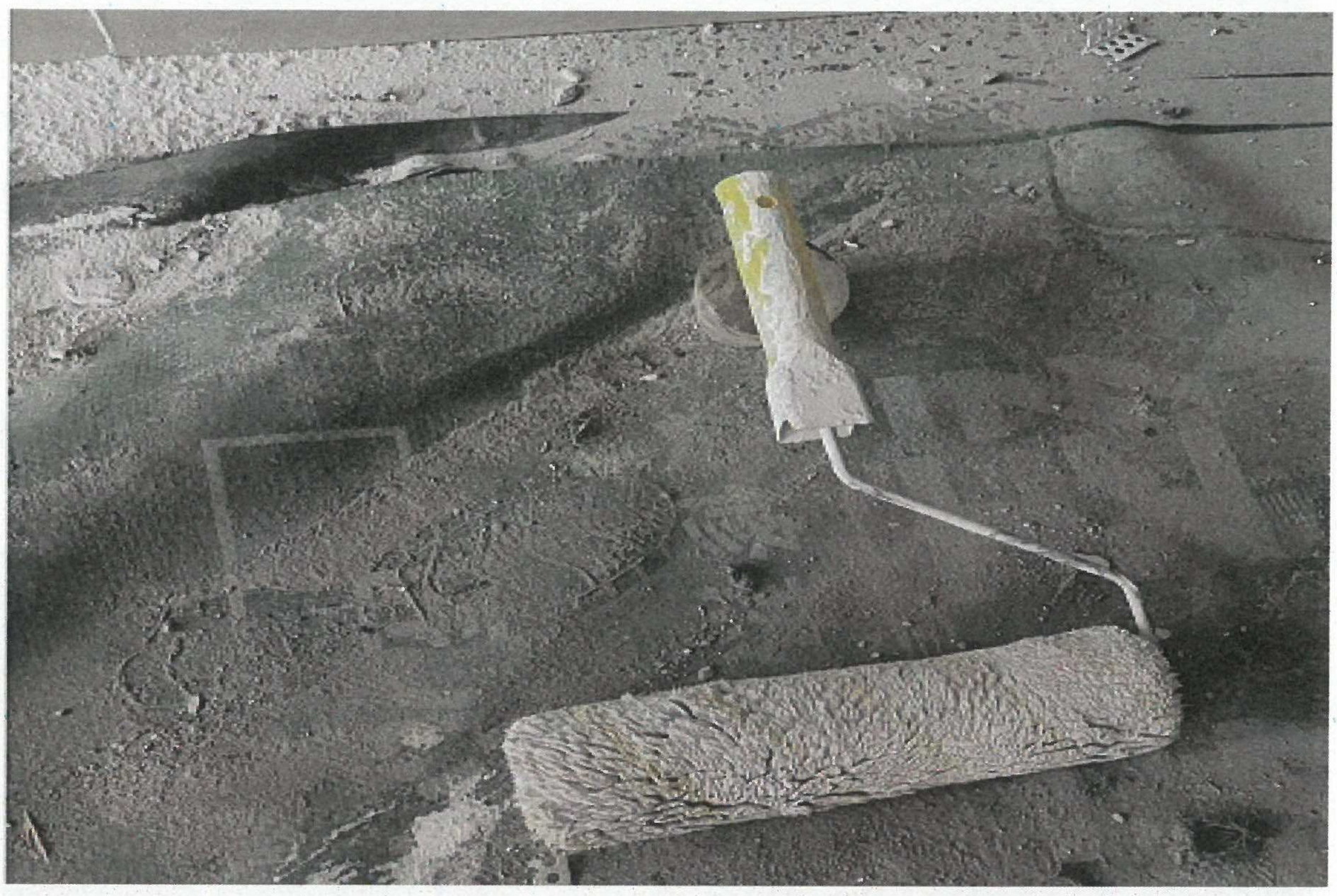


图 6　王东元所使用刷漆作业工具（滚筒）

（四）阁楼附近的墙面和顶板有刷乳胶漆的痕迹，作业部位乳胶漆层次清晰分明，具有明显的作业痕迹，见图 7：

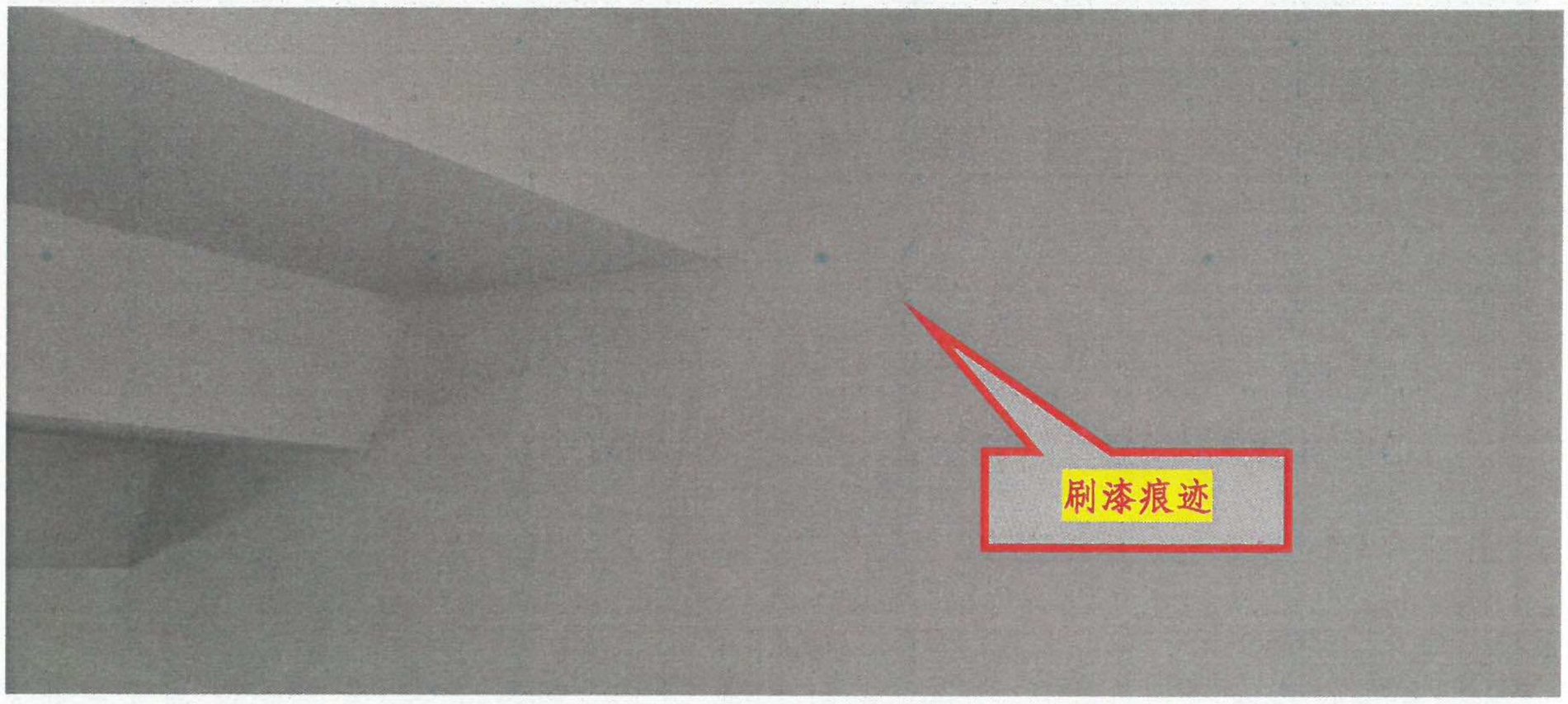


图 7　阁楼附近墙面和顶板有刷漆痕迹

（五）现场发现伊顿公馆 3 栋 119 号公寓加建的阁楼临边处有踩踏损坏痕迹，结合刘东元的询问笔录，当时王东元是在阁楼刷顶板乳胶漆时，一边刷一边往阁楼临边方向倒退，因临边没有设置防护栏杆，结果不慎从阁楼临边处掉落到地面受伤，造成高处坠落事故发生。根据现场状况和证人证言，阁楼临边位置符合事故发生的条件，由此判断阁楼临边是事故发生的地点，见图 8、图 9、图 10:



图 8　死者事发时所在位置图

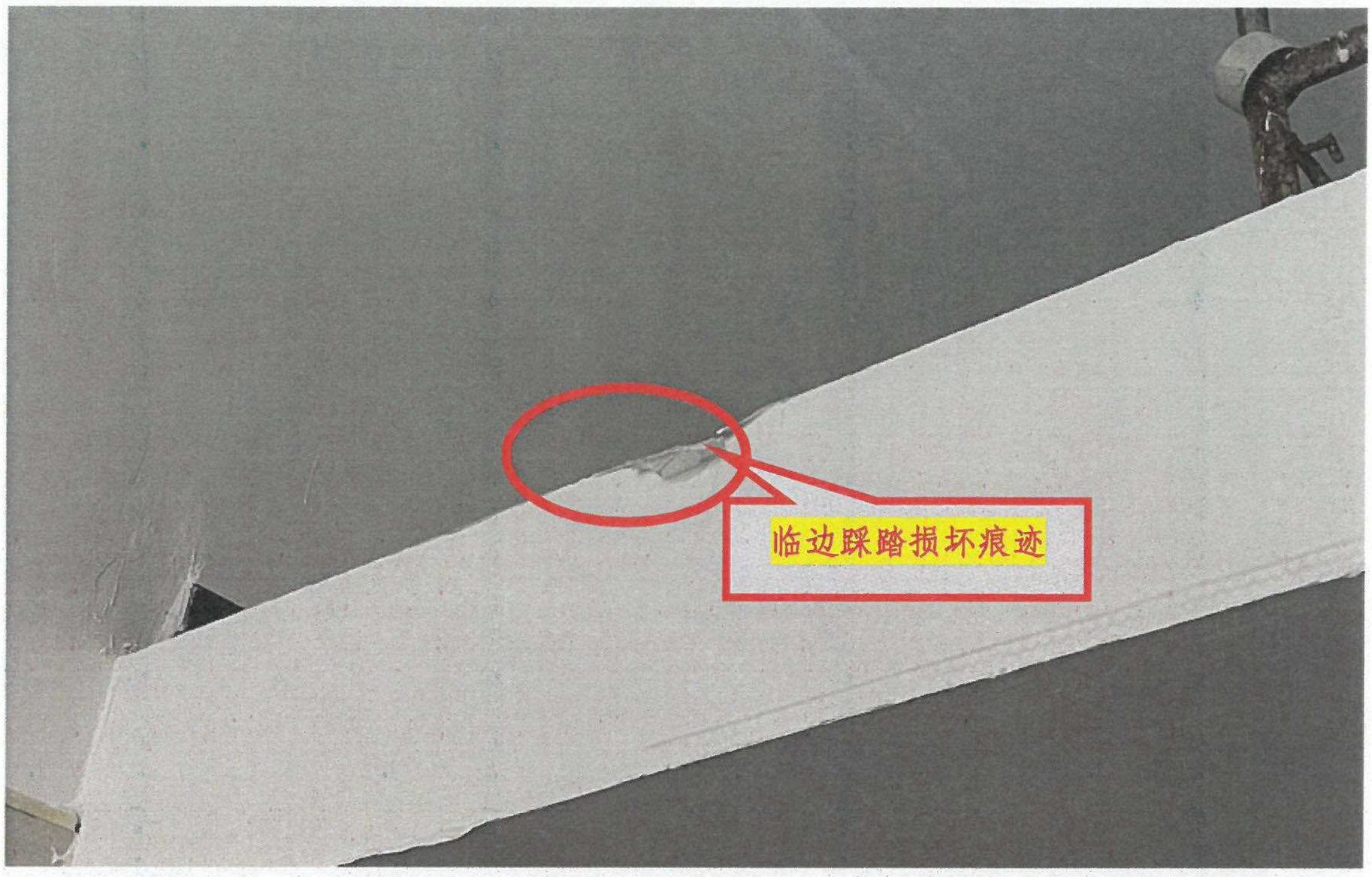


图 9　阁楼临边处踩踏损坏痕迹

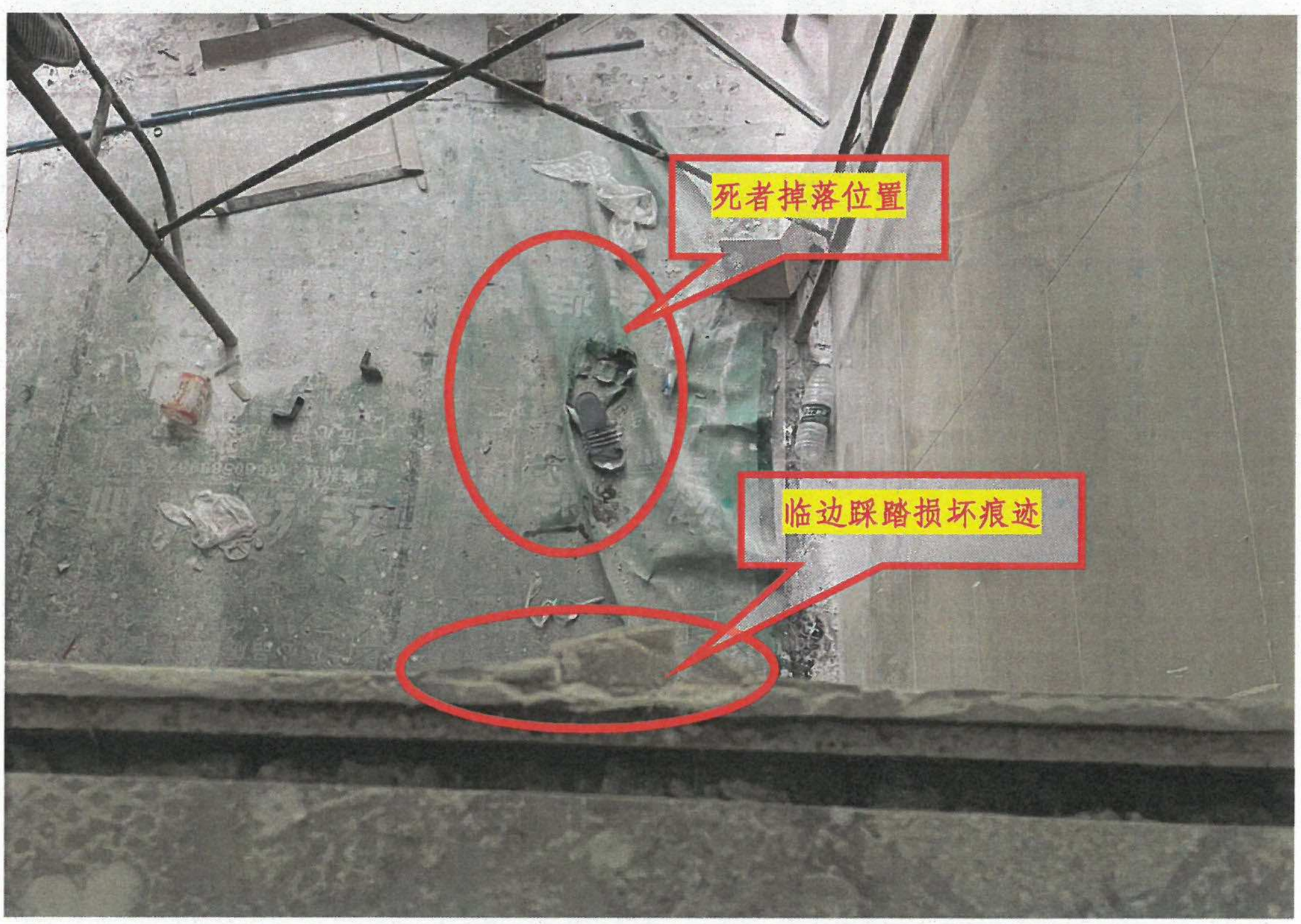


图 10　临边踩踏损坏痕迹及死者掉落位置示意图

（六）现场人员作业位置及坠落点未发现作业人员使用安全帽和安全带。见下图：

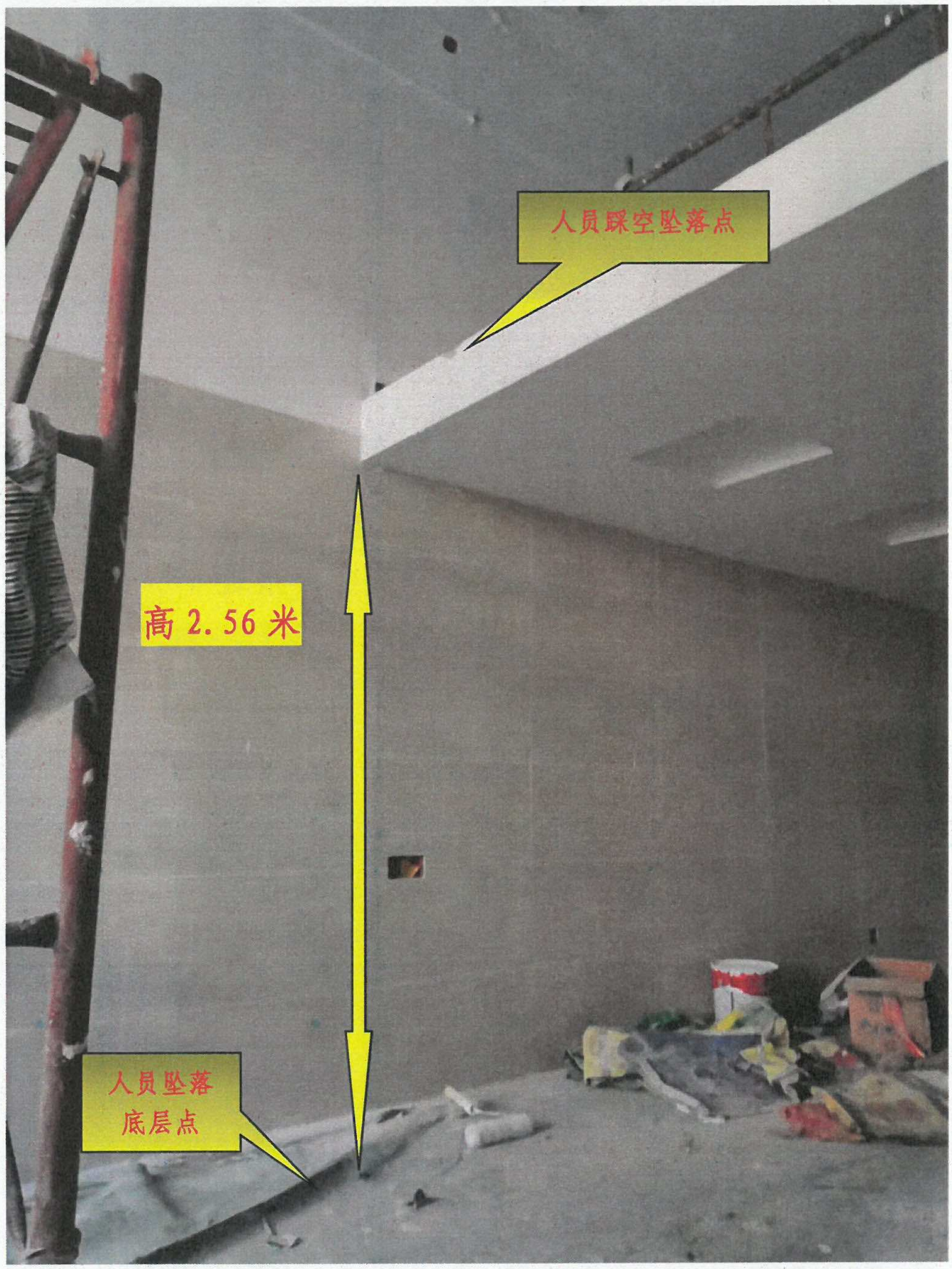


图 11　作业人员踩空处、坠落点相对位置图（未见安全帽、安全带）

（证据材料：询问笔录、勘验笔录）

四、行业管理部门和属地街道履职情况

（一）区住建局履职情况

1.关于物业小区住宅装饰装修监管的履职情况

（1）加强制度建设。2019年以来先后印发《番禺区住房和城乡建设局关于加强我区住宅室内装饰装修管理工作的通知》和《番禺区住房和城乡建设局关于加强我区物业项目室内装饰装修管理以及物业技防安全工作的通知》，明确物业小区装饰装修管理工作要求，进一步加强制度化管理。

（2）加强日常巡查监督管理。将“未公示业主办理出入卡、装修等办事流程或工作指引，和住户违规装修没有记录、未及时发出书面制止或未及时报告相关职能部门”等事项纳入物业住宅小区日常巡查内容。2021年5月29日，曾检查伊顿公馆小区，发现该小区管理处对装饰装修办事流程等进行了公示，并未发现该小区存在违反装饰装修相关规定的情况。

（3）开展“双随机、一公开”执法。定期开展“双随机、一公开”执法检查，对物业管理行业存在的违法行为进行纠正，整治物业小区违规装修活动，有力规范小区业主装修行为。2021年5月1日至10月30日，会同区应急管理局开展了一次全区物业管理和安全生产大检查，共检查物业服务区域43个，发出《物业小区巡查整改清单》33份，其中涉及“未公示业主办理出入卡、装修等办事流程或工作指引”事项10宗，涉及“违规装修没有记录、未及时书面制止或报告职能部门”事项2宗。

（4）加强督促问题小区。2020年以来分别向敏捷御峰商务中心、星河湾海怡花园小区、锦绣香江等存在业主违反装饰装

修规定的小区发出督促提醒通知，要求物业公司履职尽责，督促在管物业小区业主依法开展住宅装饰装修工作。

2.关于建筑行业监管的情况

（1）严格行业管理。加强对建筑企业市场行为的监管，不定期开展“双随机、一公开”执法检查，2021年3月、9月对区内房屋建筑市场分别开展了两次施工承发包行为专项检查，共抽查在建项目66个，未发现参建单位存在违法发包、转包、分包等行为。

（2）从严落实处罚。2021年完成了1宗违法分包案件，1宗无相应资质承揽工程案件,1宗不按图施工和不合格工程按合格工程验收案件的调查处理，实施了共计84.44万元罚款的行政处罚，并对1宗涉嫌挂靠、1宗涉嫌转包、3宗涉嫌无相应资质承揽工程案件进行调查。

（二）沙头街道办事处关于物业小区住宅装饰装修监管的履职情况

根据《广州市人民政府关于镇街综合行政执法的公告》，自2021年9月15日起，小区业主违反装饰装修相关规定对相关行为人的行政处罚权、行政检查权，调整为由属地镇街实施。

（一）强化组织领导。坚持每季度召开一次安全生产工作会议，不定期组织街、村（社区）干部会议，专门安排和部署安全生产工作。年初，街党工委书记、办事处主任与各村书记以及街安全生产委员会成员单位主要负责人签订《安全生产工作目标管理责任书》，明确安全生产目标、责任和要求，确保安全生产责任落实到位。

（二）加强制度建设。根据上级法规和区安委会、区住建局有关工作要求，制定了《房屋安全管理工作制度》、《在建工程突发事件应急预案》，落实定期巡查整改、消除安全隐患，形成在建工程安全生产监督检查和整改落实长效机制。

（三）强化日常监管。2021年以来，街主要领导带队每月组织1次在建工地的巡检工作，街其他责任部门每月组织2次以上的在建工地安全巡查工作，全年检查在建工程（包括大型工地和村民自建房）共595家次，发出《建筑工程安全质量隐患整改建议书》595份，责令责任人限时整改消除隐患。同时，跟踪落实“回头看”，建立完整的安全生产隐患排查档案，落实整改情况。

（四）加强事后监管。10月15日，组织伊顿公馆报建部、物业部召开专题会议，会议通报了伊顿公馆物业部在收到业主的装修资料后并未上报相关部门备案的情况，并要求其立即整改。同时，下发有关通知至辖区内其他小区物业公司，督促做好物业装修备案工作。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

装修人员王东元在伊顿公馆3栋119号公寓加建的阁楼上对顶板进行涂刷乳胶漆作业时边刷边退，结果当退到阁楼无防护栏杆的临边处时踏空，其从高约2.56米处坠落到底层楼面受伤，这是造成此次高处坠落事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.工程承包单位未履行安全生产职责。未建立全员安全生

产责任制、未制定安全生产规章制度和操作规程等，日常管理缺位。

2.装修设计图纸方案及施工措施存在缺陷，未进行有效的风险辨识。该公寓设计阁楼离基准面距离超过2米，阁楼临边存在高处坠落风险，方案未设计搭设脚手架或采取其它防止人员坠落的安全防护措施，装修施工现场也未设置安全警示标识。

3.事故隐患排查和治理不到位。经纬公司缺少事故隐患排查治理等有关制度，未对阁楼临边未设防护栏杆的隐患进行排查和治理。

4.装修施工现场劳动组织不合理，监管不到位。在本次施工期间，经纬公司项目负责人没有到达现场进行安全管理，也未安排安全管理人员进行监护，现场安全管理缺失。

5.缺乏必要的安全防护用品。经纬公司未为从事高处作业的人员配备安全帽、安全带等劳动防护用品。

6.从业人员安全教育培训不到位。新进场工人未开展三级安全培训教育，未在作业前进行安全技术交底，从业人员安全意识淡薄，不了解作业场所的安全风险和技术要求。

（三）事故性质

本起事故是一起生产安全责任事故。

六、事故相关单位存在的主要问题

（一）经纬公司，违反了《安全生产法》第四条第一款[①]规

---

①《安全生产法》第四条第一款规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。……”

定，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制；违反了《安全生产法》第二十条[①]规定，不具备有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，从事生产经营活动；违反了《安全生产法》第二十二条[②]规定，未建立相应机制对全员安全生产责任制落实情况进行监督考核；违反了《安全生产法》第二十八条第一、第四款[③]规定，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况；违反了《安全生产法》第三十五条[④]规定，未在有较大危险因素的生产经营场所设置明显的安全警示标志；违反了《安全生产法》第四十一条第一、第二款[⑤]规定，未建立安全风险分级管控制度，未按照安全风险分级采取相应的管控措施，未建立事故隐患排查治理制度，未采取技

---

①《安全生产法》第二十条规定："生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。"

②《安全生产法》第二十二条规定："生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。"

③《安全生产法》第二十八条第一、第四款规定："生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。"

④《安全生产法》第三十五条规定："生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。"

⑤《安全生产法》第四十一条第一、第二款规定："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。……"

术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《安全生产法》第四十四条第一款[①]规定，未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施以及事故应急措施；违反了《安全生产法》第四十五条[②]规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；违反了《安全生产法》第四十六条第一款[③]规定，未对安全生产状况进行经常性检查，检查及处理情况未如实记录在案；违反了《安全生产法》第八十一条[④]规定，未按照规定制定生产安全事故应急救援预案；违反了《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第二十二条[⑤]规定，无相应资质承揽装修工程。

（二）新生活物业公司，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第十七条[⑥]规定，给经纬公司和业主

---

①《安全生产法》第四十四条第一款规定："生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……"

②《安全生产法》第四十五条规定："生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。"

③《安全生产法》第四十六条第一款规定："生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。……"

④《安全生产法》第八十一条规定："生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。"

⑤《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第二十二条规定："承接住宅室内装饰装修工程的装饰装修企业，必须经建设行政主管部门资质审查，取得相应的建筑业企业资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。"

⑥《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第十七条规定："物业管理单位应当按照住宅室内装饰装修管理服务协议实施管理，发现装修人或者装饰装修企业有本办法第五条行为的，或者未经有关部门批准实施本办法第六条所列行为的，或者有违反本办法第七条、第八条、第九条规定行为的，应当立即制止；已造成事实后果或者拒不改正的，应当及时报告有关部门依法处理。对装修人或者装饰装修企业违反住宅室内装饰装修管理服务协议的，追究违约责任。"

办理装修许可手续时，已登记了含有搭建构筑物的施工内容，未实施有效管理，对业主和经纬公司未经有关部门批准即在室内擅自搭建构筑物的行为未立即制止，至后期已完成搭建仍未及时报告有关部门依法处理。

（三）业主单位张树仁，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第六条[①]规定，未经有关主管部门批准，在室内装修活动中搭建构筑物（阁楼）；违反了《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第九条[②]和第二十三条[③]规定，委托不具备相应资质的装饰装修企业承接阁楼搭建装修工程。

七、对有关责任人员和单位的处理意见

（一）追究相关人员的刑事责任（1人）

徐先辉，经纬公司项目负责人，未按规定履行安全生产管理职责[④]，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作

---

①《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第六条规定：“装修人从事住宅室内装饰装修活动，未经批准，不得有下列行为：（一）搭建建筑物、构筑物；（二）改变住宅外立面，在非承重外墙上开门、窗；（三）拆改供暖管道和设施；（四）拆改燃气管道和设施。

本条所列第（一）项、第（二）项行为，应当经城市规划行政主管部门批准；第（三）项行为，应当经供暖管理单位批准；第（四）项行为应当经燃气管理单位批准。”

②《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第九条规定：“装修人经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案变动建筑主体和承重结构的，或者装修活动涉及本办法第六条、第七条、第八条内容的，必须委托具有相应资质的装饰装修企业承担。”

③《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令110号）第二十三条规定：“装修人委托企业承接其装饰装修工程的，应当选择具有相应资质等级的装饰装修企业。”

④《安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。”

规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况，未组织或者参与本单位应急救援演练，未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，未督促落实本单位安全生产整改措施，对事故发生负有责任；同时向新生活物业公司申请房屋装修许可证时，提供过期失效的营业执照和建筑业企业资质证书复印件等文件，并在申报资料上加盖擅自雕刻伪造的公司公章，涉嫌构成重大责任事故罪和伪造公司印章罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位（2 家）

1. 经纬公司，对本起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 新生活物业公司，依据《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令 110 号）第四十二条[②]规定，建议由沙头街道办事处依法给予其行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员（3 人）

1. 陈江涛，群众，经纬公司法定代表人，未按规定履行安全生产管理职责[③]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任

---

①《安全生产法》第一百一十四条规定：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……”

②《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令 110 号）第四十二条规定：“物业管理单位发现装修人或者装饰装修企业有违反本办法规定的行为不及时向有关部门报告的，由房地产行政主管部门给予警告，可处装饰装修管理服务协议约定的装饰装修管理服务费 2 至 3 倍的罚款。”

③《安全生产法》第二十一条规定：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）

制，加强安全生产标准化建设，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未保证本单位安全生产投入的有效实施，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[①]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

2. 徐先辉，群众，未按规定履行安全生产管理职责，导致发生生产安全事故。依据《安全生产法》第九十六条[②]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

3. 张树仁，群众，119 号公寓业主，依据《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令 110 号）第三十六条[③]和第三十九条[④]规

组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

①《安全生产法》第九十五条规定：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……”

②《安全生产法》第九十六条规定：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

③《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令 110 号）第三十六条规定：“装修人违反本办法规定，将住宅室内装饰装修工程委托给不具有相应资质等级企业的，由城市房地产行政主管部门责令改正，处 5 百元以上 1 千元以下的罚款。”

④《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部令 110 号）第三十九条规定：“未经城市规划行政主管部门批准，在住宅室内装饰装修活动中搭建建筑物、构筑物的，或者擅自改变住宅外立面、在非承重外墙上开门、窗的，由城市规划行政主管部门按照《中华人民共和国城乡规划法》及相关法规的规定处罚。”

定，建议由沙头街道办事处依法给予其行政处罚，该未经有关部门批准擅自搭建的阁楼应依法予以拆除。

（四）建议由企业给予内部问责处理的人员（2人）

1.白子清，群众，新生活物业公司物业经理，对于119号公寓的业主和经纬公司未经有关部门批准即在室内擅自搭建构筑物的行为未实施有效管理。建议由新生活物业公司按照单位内部奖惩制度进行处理。

2.区锐添，群众，新生活物业公司物业客服，开展日常巡查工作不到位。建议由新生活物业公司按照单位内部奖惩制度进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

本次事故反映出相关项目经营、监管存在漏洞，为认真吸取事故教训，举一反三，及时采取防范措施，防止类似事故发生，相关行业及各有关部门严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的业务管理和安全管理，提出以下对策措施和建议：

（一）建筑装饰装修企业要履行安全生产管理的主体责任，严格遵守相关法律法规的规定，严禁承揽资质允许范围以外的工程，杜绝因抢工期擅自增加施工作业人数或延长施工时间等操作；建立、健全和落实全员安全生产责任制，制订事故风险辨识和隐患排查治理等相应的安全管理制度，针对每个项目不同的室内装饰装修环境特点，开展高处作业、临时用电、动火切割等危险岗位风险分析，制定并落实配套的安全防护措施；主要负责人和安全管理人员要切实增强法律意识，加强履职，

严格落实“一线三排”工作机制，对装饰装修场所进行全面安全检查，做到施工前准备充分，施工期间全程管控；确保安全投入到位，为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品；根据从业人员岗位特点，结合施工作业场所开展针对性的教育培训，提高从业人员安全意识；按照国家规范编制事故应急救援预案，加强实战演练，提高应急自救能力。

（二）业主单位和物业管理单位要认真学习国家法律法规的相关要求，清楚并履行各自在同类装饰装修过程中的法定职责。业主单位要在物业管理单位的指导下依法依规开展装饰装修活动。各物业管理单位要在各自管理的小区内广泛宣传，将禁止行为和注意事项告知装修人和装修人委托的装饰装修企业。加强装修前备案管理和日常巡查，对业主违章建设、委托不具备相应资质的装饰装修企业承接装修工程等行为，要及时制止和报告属地镇街和有关主管部门。

（三）区住建局要组织召开事故安全警示教育会，通报本起事故原因，剖析检视问题，举一反三，对症下药，督促业内相关单位严格按照国家法律法规规定承接业务，依法建立相关管理架构和制定有关管理制度；组织相关企业加强主要负责人、安全管理人员的安全业务培训，重点学习装饰装修相关管理规定，杜绝麻痹大意思想，提高相关人员的安全意识；进一步完善全区物业小区装饰装修管理制度，明确物业服务企业应履行的职责，规范物业小区内相关装饰装修行为；加强指导督促，充分发挥属地镇街、居委会的作用，有针对性的组织开展专项治理，对物业服务企业和室内装饰装修工程开展一次安全大检

查，督促加强小区装饰装修管理；加强行业监管，进一步加大对建筑行业市场检查力度，加强对违法行为的行政处罚力度，并形成典型案例，予以全区通报，形成严抓严管的高压震慑态势。

（四）各镇（街）要强化属地监管意识，妥善承接机构改革后关于镇街综合行政执法的公告范围内下放的行政检查权、处罚权，明确室内装饰装修的管理职责，进一步完善相关制度,杜绝监管空白，加强对下级安全生产网格化管理单元的监督管理，强化责任考核机制，提高监管和执法业务能力，加强辖区内各类工程项目的监督管理，落实巡查、发现、报告制度，拟定专项检查计划，对辖区内正在进行装饰装修的项目开展一次全面检查，督促相关装修企业依法开展工程业务，排查室内装修用电、动火切割、焊接、高处作业等风险隐患，对检查发现相关企业履职不到位的问题要依法严肃处理，充分曝光，铁腕治理，决不手软，坚决压紧压实企业安全生产主体责任。

附件：广州市番禺区沙头街伊顿公馆“10·3”高处坠落事故调查处理组成员同意结案签名表

广州市番禺区沙头街伊顿公馆“10·3”

高处坠落事故调查处理组

2021年11月30日